

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è un tributo

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta per risolvere una questione di giurisdizione sollevata in via pregiudiziale dalla Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, ponendo fine a un significativo contrasto interpretativo sorto tra i giudici di merito. La questione verteva sulla natura del Canone Unico Patrimoniale, introdotto dall'art. 1, commi 816-847, della L. n. 160/2019, e sulla conseguente individuazione del giudice competente.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è inequivocabile:

«Il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria»

Per giungere a questa conclusione, la Corte ha analizzato la disciplina del CUP alla luce dei tre requisiti indefettibili che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, qualificano una prestazione patrimoniale come "tributo":

1) Doverosità della prestazione e decurtazione patrimoniale: La Corte ha stabilito che il CUP è una prestazione imposta dalla legge, la cui disciplina è demandata a regolamenti comunali di natura autoritativa. L'obbligo di pagamento sorge indipendentemente da una contrattazione tra le parti. Anche gli atti di concessione o autorizzazione non sono la fonte dell'obbligazione, ma rilevano solo ai fini procedurali, ad esempio per determinare il momento del pagamento. La natura coattiva è rafforzata dal fatto che il presupposto del canone è la mera "occupazione" o "diffusione" (anche abusive), a prescindere dall'esistenza di un titolo.

2) Assenza di un rapporto sinallagmatico: La Corte ha escluso che il pagamento del canone costituisca il corrispettivo di una prestazione specifica dell'ente. Il rilascio della concessione non è una controprestazione, tanto

che il canone è dovuto anche in sua assenza. La Corte ha evidenziato come la nuova disciplina del CUP abbia superato la storica dicotomia tra TOSAP (tributo) e COSAP (corrispettivo), orientandosi decisamente verso il modello della TOSAP, dove il presupposto è il "fatto materiale dell'occupazione" e non il provvedimento amministrativo. L'analisi della disciplina per le occupazioni con cavi e condutture (comma 831) rafforza questa tesi, mostrando come l'obbligo di pagamento si estenda a soggetti terzi rispetto al concessionario, basandosi unicamente sull' "utilizzo materiale delle infrastrutture".

3) Collegamento alla spesa pubblica: Le risorse derivanti dal CUP sono destinate a sovvenire le spese pubbliche degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) senza un vincolo di destinazione specifico, confluenndo nel bilancio generale per finanziare le funzioni istituzionali a beneficio della collettività.

La Corte ha inoltre sottolineato l'intento del legislatore di creare un prelievo unitario, superando la precedente frammentazione. Anche se il CUP sostituisce entrate sia tributarie (TOSAP, ICP) che patrimoniali (COSAP), la sua struttura ricalca in modo preponderante quella dei tributi soppressi, come dimostrano le ipotesi di esenzione e il regime sanzionatorio.

Implicazioni sulla Gestione del Canone Unico Patrimoniale

La qualificazione del CUP come tributo a tutti gli effetti comporta conseguenze dirette e vincolanti sulla sua intera gestione, dall'accertamento alla riscossione, uniformando le procedure a quelle tipiche del diritto tributario.

1. **Giurisdizione:** L'implicazione più diretta è che tutte le controversie relative al CUP, senza alcuna distinzione basata sul presupposto (occupazione di suolo o esposizione pubblicitaria), sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. Gli avvisi di accertamento dovranno quindi indicare correttamente tale organo giurisdizionale per l'impugnazione.

2. **Irrogazione delle Sanzioni**

La natura tributaria del CUP implica che il regime sanzionatorio sarà quello specifico delle sanzioni amministrative tributarie disciplinato dai Decreti Legislativi n. 471/1997, n. 472/1997 e n. 473/1997.

Devono essere applicati tutti i principi garantistici del diritto tributario sanzionatorio, tra cui:

Principio di legalità: Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Favor rei: Si applica la legge più favorevole al trasgressore, anche se successiva.

Intrasmissibilità agli eredi: L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Ravvedimento operoso: Il contribuente può sanare spontaneamente le violazioni commesse (es. omesso o tardivo versamento, omessa dichiarazione) beneficiando di una riduzione delle sanzioni, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Per quanto attiene alla "**Indennità**" per Occupazione Abusiva, la Corte chiarisce che il termine "indennità" utilizzato dal comma 821, lett. g), per le occupazioni abusive non ha natura risarcitoria, ma va inteso come una maggiorazione del canone dovuto, che mantiene quindi la sua natura tributaria. La somma richiesta è "sempre e comunque il canone", senza che ne risulti modificata la natura. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla lett. h) dello stesso comma si aggiungono a tale maggiorazione.

3. Prescrizione e Decadenza

La qualificazione tributaria del CUP impone l'applicazione dei termini di decadenza e prescrizione propri della materia, in luogo di quelli civilistici.

Decadenza dell'Azione Accertatrice: L'attività di accertamento da parte dell'ente locale è soggetta a un termine di decadenza. In applicazione dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (applicabile in via generale ai tributi locali), gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Prescrizione del Credito: Una volta che il credito tributario è divenuto definitivo (ad esempio, per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento), il diritto dell'ente alla riscossione è soggetto al termine di prescrizione. Per i tributi locali, la giurisprudenza consolidata applica il termine di prescrizione breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, n. 4, del Codice Civile per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

In sintesi, la sentenza delle Sezioni Unite segna un passo decisivo della gestione del CUP e impone una radicale revisione delle procedure con un necessario adeguamento di ogni fase alle norme e ai principi garantistici che governano il diritto tributario.